

1006061-53.2020.8.26.0099

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: Carlos Eduardo Gomes dos Santos

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... contra danos de colisão, furto, roubo e incêndio, conforme apólice nº 2261359/19. Afirma que no dia 03.06.2019 a condutora do veículo segurado, Paula Waldomiro dos Santos, estava parada na Avenida dos Imigrantes, altura do numeral 2100, em razão do semáforo estar fechado, momento em que fora abalroada na traseira pelo veículo de propriedade do primeiro réu, conduzido pelo segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Cível

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006061-53.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006061-53.2020.8.26.0099

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito

Requerente:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Requerido:

H R Pinturas e Texturas Ltda e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Gomes dos Santos

Vistos.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais propôs ação regressiva de ressarcimento de danos em face de HR Pinturas e Texturas LTDA e Hamilton Roberto Ritton. A autora narra que celebrou contrato de seguro com Luiz Aparecido dos Santos com a finalidade de acobertar o veículo de placas FEA-9774 contra danos de colisão, furto, roubo e incêndio, conforme apólice nº 2261359/19. Afirma que no dia 03.06.2019 a condutora do veículo segurado, Paula Waldomiro dos Santos, estava parada na Avenida dos Imigrantes, altura do numeral 2100, em razão do semáforo estar fechado, momento em que fora abalroada na traseira pelo veículo de propriedade do primeiro réu, conduzido pelo segundo réu, o qual seguia pela mesma via e sentido do veículo segurado sem manter distância segura. Diz que em 10.06.2019 efetuou o pagamento de R\$ 5.576,23 para liquidar o sinistro. Requer o pagamento da referida quantia.

Os réus foram citados e apresentaram contestação às fls. 76/80. Afirmaram que o veículo deles foi surpreendido com a frenagem brusca efetuado pelo veículo segurado pela autora, o que impossibilitou manobra a fim de evitar a colisão. Mencionaram que no dia dos fatos estava chovendo, o que também concorreu para o acidente. Aduziram que a culpa presumida não é absoluta, tendo havido frenagem brusca e sem

necessidade. Disseram que efetuaram o pagamento de R\$ 1.435,00 a título de franquia, valor que, em caso de condenação, deve ser abatido.

Réplica às fls. 85/93.

Foram anulados os atos praticados pela ré HR em virtude de não regularização de sua representação processual e declarada sua revelia (fl. 108).

Intimadas para especificação de provas (fls. 94/95), a parte autora requereu a produção de prova oral (fls. 98/100), enquanto a parte ré não se manifestou (fl. 101).

Decisão saneadora às fls. 131/132.

Durante a instrução probatória foi colhido o testemunho de Paula Waldomiro dos Santos (fl. 143).

Alegações finais pela autora (fls. 145/152); o réu se manteve silente (fl. 153).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido é procedente.

A dinâmica do acidente restou incontroversa: a condutora do veículo segurado pela parte autora estava parada em um sinal vermelho e foi colidida na traseira pelo veículo conduzido pelo réu.

O réu atribui à condutora do veículo da autora a culpa pelo acidente, afirmando que ela freou bruscamente o carro.

A tese defensiva não se sustenta.

O condutor deve sempre manter uma distância adequado do veículo que está a sua frente. É o que determina o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o condutor "deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

Em razão desta regra, é presumidamente culpado pelo acidente de trânsito o condutor do veículo que colide na traseira de outro.

No presente caso, o réu não produziu provas que pudessem elidir essa presunção.

Ademais, diante da dinâmica relatada pela testemunha Paula, resta claro que se o réu tivesse observado a citada regra de trânsito, haveria tempo para que parasse seu veículo e evitasse a colisão. Registre-se que o veículo segurado se encontrava parado na via, informação corroborada pelo boletim de ocorrências de fls. 26/28.

Logo, mesmo que a situação narrada pelo réu fosse comprovada, ela não teria o condão de afastar ou mesmo amenizar a sua responsabilidade.

Nesse contexto, suficientemente demonstrada a culpa do réu.

Os danos materiais experimentados pela autora estão comprovados pelas notas fiscais de fls. 34/37.

O valor de R\$ 1.435,00 alegado pelo réu como pago a título de franquia não restou suficientemente comprovado. Com efeito, na fatura de fl. 81 consta o lançamento de R\$ 478,34 em três parcelas em nome de "Center Tintas", inexistindo explicação de como teria se dado suposto pagamento. Vale ressaltar que, na audiência de instrução, a condutora afirmou que acionou diretamente o seguro, que providenciou o total reparo do veículo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar os réus a pagarem à autora a quantia de R\$ 5.576,23, com correção monetária pelos índices previstos na tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data do desembolso (junho/2019 - fls. 34/36) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (junho/2019).

Em razão da sucumbência, condeno a ré HR Pinturas e Texturas LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Por estar sendo patrocinado por advogado conveniado pela DPE, concedo ao réu Hamilton os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

P.I.C.

Bragança Paulista, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA